Allama Iqbal Open University AIOU BS Islamic Studies Solved Assignment No 2 Autumn 2024 Code 2951 Introduction to Fiqh

Q.1

مدعی اور مدعی مدعی علیہ کی تعریف کریں نیز دعوی سے متعلق مختلف امور کی وضاحت کریں۔

Ans:

مدعی اور مدعا علیہ کی تعریف اور دعویٰ سے متعلق مختلف امور کی وضاحت

قانونی نظام میں جب کوئی تنازعہ عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، تو اس میں بنیادی طور پر دو فریق ہوتے ہیں، جنہیں مدعی *(Plaintiff)* اور مدعا علیہ *(Defendant)* کہا جاتا ہے۔ ان دونوں فریقین کا کردار قانونی کارروائی میں بہت اہم ہوتا ہے، کیونکہ ان کی حیثیت کے مطابق ہی عدالتی فیصلے صادر کیے جاتے ہیں۔ اس تحریر میں، مدعی اور مدعا علیہ کی تعریف، ان کے حقوق و فرائض، اور دعویٰ کے مختلف پہلوؤں پر تفصیلی روشنی ڈالی جائے گی۔

مدعی کی تعریف

مدعی وہ فریق ہوتا ہے جو عدالت میں کسی قانونی حق کے نفاذ یا کسی نقصان کے ازالے کے لیے دعویٰ دائر کرتا ہے۔ یعنی وہ شخص یا ادارہ جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا کوئی حق مجروح ہوا ہے یا اسے کسی فریق کی طرف سے نقصان پہنچایا گیا ہے۔ مدعی کے ذمے یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ اس کا دعویٰ قانونی حیثیت رکھتا ہے اور اسے انصاف ملنا چاہیے۔

مدعی کی خصوصیات:

1. **حق کا حامل ہونا:** مدعی وہ شخص یا ادارہ ہوتا ہے جس کا کوئی قانونی حق متاثر ہوا ہو۔
2. ***ثبوت پیش کرنا:*** مدعی پر لازم ہوتا ہے کہ وہ عدالت میں ایسے شواہد اور گواہان پیش کرے جو اس کے حق میں فیصلہ دلوا سکیں۔
3. ***عدالت میں پیشی:*** مدعی کو عدالتی کارروائی میں شریک ہونا پڑتا ہے اور اپنے وکیل کے ذریعے یا ذاتی طور پر اپنا مقدمہ پیش کرنا ہوتا ہے۔
4. ***عدالت سے مطالبہ:*** مدعی عدالت سے کسی قانونی حق کے نفاذ، کسی نقصان کے ازالے، یا کسی مخصوص قانونی حکم کی درخواست کرتا ہے۔

مدعا علیہ کی تعریف

مدعا علیہ وہ شخص یا ادارہ ہوتا ہے جس کے خلاف قانونی دعویٰ دائر کیا جاتا ہے۔ یعنی وہ فریق جس پر مدعی الزام لگاتا ہے کہ اس نے اس کا کوئی حق مجروح کیا ہے یا اسے نقصان پہنچایا ہے۔ مدعا علیہ کے پاس یہ موقع ہوتا ہے کہ وہ اپنی صفائی پیش کرے اور اپنے دفاع میں ثبوت فراہم کرے۔

مدعا علیہ کی خصوصیات:

1. **دفاع کا حق:** مدعا علیہ کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ خود کو عدالت میں بےگناہ ثابت کرے۔
2. ***جواب داخل کرنا:*** مدعا علیہ کو قانونی نوٹس ملنے کے بعد، اسے اپنے وکیل کے ذریعے یا ذاتی طور پر عدالت میں جواب دینا ہوتا ہے۔
3. ***ثبوت فراہم کرنا:*** مدعا علیہ اپنی بےگناہی ثابت کرنے کے لیے گواہان اور دستاویزات عدالت میں پیش کر سکتا ہے۔

4. **صلح کا اختیار:** بعض صورتوں میں، مدعا علیہ عدالت سے باہر صلح کر سکتا ہے یا مدعی کے ساتھ کسی معاہدے پر پہنچ سکتا ہے۔

مدعی اور مدعا علیہ کے حقوق و فرائض

مدعی کے حقوق	مدعا علیہ کے حقوق
دعویٰ دائر کرنے کا حق	قانونی دفاع کا حق
شواہد پیش کرنے کا حق	جوابی شواہد دینے کا حق
انصاف کے لیے عدالت سے رجوع کرنے کا حق	اپنے خلاف الزامات کا جواب دینے کا حق
قانونی مشاورت حاصل کرنے کا حق	وکیل مقرر کرنے کا حق
عدالتی فیصلے کے خلاف اپیل کرنے کا حق	عدالتی فیصلے کے خلاف اپیل کرنے کا حق

دعویٰ کی تعریف

قانونی اصطلاح میں، دعویٰ *(Lawsuit)* سے مراد وہ رسمی درخواست ہے جو کسی عدالت میں دائر کی جاتی ہے تاکہ کسی قانونی حق کے نفاذ یا کسی نقصان کے ازالے کے لیے قانونی فیصلہ حاصل کیا جا سکے۔ دعویٰ عام طور پر کسی فرد، ادارے، یا حکومت کے خلاف دائر کیا جا سکتا ہے اور اس میں مدعی کو یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ اس کا موقف قانونی طور پر جائز ہے۔

دعویٰ کے عناصر:

1. **مدعی:** وہ شخص جو عدالت میں دعویٰ دائر کرتا ہے۔
2. **مدعا علیہ:** وہ شخص جس کے خلاف دعویٰ دائر کیا جاتا ہے۔
3. **دعویٰ کا موضوع:** وہ حق یا نقصان جس کی بنیاد پر مقدمہ دائر کیا گیا ہو۔

4. **عدالت کا دائرہ اختیار:** وہ عدالت جو اس مخصوص دعویٰ کی سماعت کا اختیار رکھتی ہو۔
5. **ثبوت اور شواہد:** وہ دستاویزات، گواہان اور دیگر شواہد جو مقدمے میں پیش کیے جاتے ہیں۔

دعویٰ کی اقسام

1. ***دیوانی دعویٰ (Civil Lawsuit):***
   دیوانی مقدمات میں فریقین کے درمیان مالی، جائیداد، خاندانی یا دیگر حقوق سے متعلق تنازعات شامل ہوتے ہیں۔ اس میں عدالت مالی نقصان، معاہدے کی خلاف ورزی، جائیداد کے تنازعات، اور دیگر شہری حقوق سے متعلق فیصلے کرتی ہے۔

2. ***فوجداری دعویٰ (Criminal Lawsuit):***
   فوجداری مقدمات میں کسی فرد پر جرم کا الزام ہوتا ہے، اور ریاست مدعا علیہ کے خلاف قانونی کارروائی کرتی ہے۔ قتل، چوری، دھوکہ دہی، اور دیگر جرائم فوجداری دعوے میں آتے ہیں۔

3. ***آئینی دعویٰ (Constitutional Lawsuit):***
   یہ دعویٰ آئین کی خلاف ورزی کے معاملات پر دائر کیا جاتا ہے، جیسے کہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی یا حکومت کے کسی اقدام کو چیلنج کرنا۔

4. ***معاہداتی دعویٰ (Contractual Lawsuit):***
   جب دو فریقین کے درمیان کوئی معاہدہ طے پاتا ہے اور اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو ایک فریق دوسرے کے خلاف دعویٰ دائر کر سکتا ہے۔

5. ***ملکیاتی دعویٰ (Property Lawsuit):***
   زمین، جائیداد، یا دیگر املاک کے تنازعات سے متعلق دعوے اس زمرے میں آتے ہیں۔

عدالت میں دعویٰ دائر کرنے کا طریقہ

1. ***دستاویزات کی تیاری:*** مدعی کو اپنی درخواست میں تمام ضروری تفصیلات، ثبوت، اور گواہان کی فہرست شامل کرنی ہوتی ہے۔
2. ***عدالت میں درخواست جمع کرانا:*** مدعی اپنی درخواست متعلقہ عدالت میں دائر کرتا ہے۔
3. ***مدعا علیہ کو نوٹس بھیجنا:*** عدالت مدعا علیہ کو نوٹس جاری کرتی ہے تاکہ وہ اپنی صفائی پیش کر سکے۔
4. ***عدالتی کارروائی:*** مقدمے کی سماعت ہوتی ہے، جس میں دونوں فریقین دلائل اور شواہد پیش کرتے ہیں۔
5. ***فیصلہ:*** عدالت تمام شواہد کی بنیاد پر فیصلہ سناتی ہے۔
6. ***اپیل:*** اگر کسی فریق کو فیصلے سے اختلاف ہو تو وہ اعلیٰ عدالت میں اپیل دائر کر سکتا ہے۔

نتیجہ

مدعی اور مدعا علیہ کسی بھی قانونی کارروائی کے بنیادی فریق ہوتے ہیں، جن کا کردار عدالت میں بہت اہم ہوتا ہے۔ مدعی وہ فریق ہوتا ہے جو کسی حق کے حصول یا کسی نقصان کے ازالے کے لیے عدالت سے رجوع کرتا ہے، جبکہ مدعا علیہ وہ فریق ہوتا ہے جس پر الزام عائد کیا جاتا ہے اور جسے اپنے دفاع کا پورا حق حاصل ہوتا ہے۔ قانونی نظام میں دعویٰ ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے فریقین کو انصاف فراہم کیا جاتا ہے۔ اگرچہ عدالتی کارروائی بعض اوقات پیچیدہ اور طویل ہو سکتی ہے، لیکن یہ انصاف کے حصول کا ایک بنیادی ذریعہ ہے، جو افراد اور اداروں کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بناتا ہے۔

Q.2

قضاء کے لغوی و اصطلاحی تعریف کرے نیز قاضی کے شرائط و اختیارات پر تفصیلی روشنی ڈالیں۔

Ans:

قضاء کی لغوی و اصطلاحی تعریف، قاضی کے شرائط و اختیارات پر تفصیلی روشنی

قضاء اسلامی نظام عدل و انصاف کا ایک بنیادی جزو ہے، جس کے ذریعے لوگوں کے درمیان پیدا ہونے والے تنازعات کو حل کیا جاتا ہے۔ کسی بھی معاشرے میں عدل و انصاف کا قیام اسی وقت ممکن ہے جب ایک مستحکم اور مضبوط عدالتی نظام موجود ہو۔ اسلامی تعلیمات میں قضاء کا تصور ایک عظیم ذمہ داری کے طور پر پیش کیا گیا ہے، جسے دیانت داری اور عدل و انصاف کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے۔ اس مضمون میں قضاء کی لغوی اور اصطلاحی تعریف، قاضی کے شرائط، اس کے اختیارات اور دیگر متعلقہ امور پر تفصیل سے روشنی ڈالی جائے گی۔

قضاء کی لغوی تعریف

قضاء عربی زبان کا لفظ ہے جو **"قَضَىٰ، يَقْضِي، قَضَاءً"** سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہیں:

1. **فیصلہ کرنا** *(Judging)*
2. **حکم دینا** *(Ordering)*
3. **انجام دینا** *(Accomplishing)*
4. **پورا کرنا** *(Fulfilling)*
5. **کسی چیز کو طے کرنا** *(Determining)*

لغت میں قضاء کا مطلب کسی چیز کو مکمل کر دینا، کسی معاملے کو طے کرنا، یا کسی چیز کے متعلق حتمی فیصلہ صادر کرنا ہے۔

قضاء کی اصطلاحی تعریف

اصطلاح میں قضاء سے مراد کسی حاکم یا قاضی کا لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کے مطابق فیصلے کرنا اور ان کے درمیان پیدا ہونے والے تنازعات کو شریعت کے مطابق طے کرنا ہے۔

فقہاء کی تعریفات کے مطابق:

1. **علامہ ابن قدامہ (رحمہ اللہ) فرماتے ہیں:**

"القضاء هو الإخبار بحكم شرعي على وجه الإلزام"
ترجمہ: قضاء سے مراد کسی شرعی حکم کی اس طرح اطلاع دینا ہے کہ وہ لازم ہو جائے۔

2. **علامہ ابن عابدین (رحمہ اللہ) لکھتے ہیں:**

"إثبات الحكم الشرعي بالإلزام"
ترجمہ: کسی شرعی حکم کو لازم قرار دینے کا نام قضاء ہے۔

3. **امام سرخسی (رحمہ اللہ) کے مطابق:**

"الفصل بين الناس في الخصومات بقطع النزاع بالأحكام الشرعية"
ترجمہ: لوگوں کے درمیان جھگڑوں کو ختم کرنے اور شرعی احکام کے مطابق

تنازعات کا فیصلہ کرنے کو قضاء کہتے ہیں۔

قاضی کی تعریف

قاضی وہ شخص ہوتا ہے جسے شرعی عدالت میں قضاء (فیصلہ سازی) کے فرائض سونپے جاتے ہیں۔ قاضی کی بنیادی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ شریعت اسلامی کی روشنی میں لوگوں کے درمیان عدل و انصاف قائم کرے اور شرعی اصولوں کے مطابق فیصلے صادر کرے۔

قاضی کے فرائض:

1. تنازعات کو شریعت کے مطابق حل کرنا۔
2. عادلانہ فیصلے صادر کرنا۔
3. ظلم و زیادتی کو روکنا۔
4. مستحقین کو ان کے حقوق دلوانا۔
5. گواہوں اور شواہد کی تحقیق کرنا۔

قاضی کے شرائط

اسلامی فقہ میں قاضی کے لیے چند لازمی شرائط مقرر کی گئی ہیں، جو اس کی قابلیت، دیانت داری اور عدل و انصاف کی فراہمی کو یقینی بناتی ہیں۔

1. مسلمان ہونا:

قاضی کا مسلمان ہونا ضروری ہے، کیونکہ غیر مسلم کو اسلامی شرعی عدالت میں مسلمانوں کے معاملات کا فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں دیا جا سکتا۔

2. عاقل اور بالغ ہونا:

قاضی کا عاقل (سمجھدار) اور بالغ ہونا ضروری ہے، تاکہ وہ عقل و شعور کے ساتھ معاملات کو سمجھ کر درست فیصلہ کر سکے۔ نابالغ یا غیر عاقل شخص فیصلے کی ذمہ داری نہیں سنبھال سکتا۔

3. دیانت دار اور متقی ہونا:

قاضی کو انتہائی ایماندار، پرہیزگار اور متقی ہونا چاہیے، تاکہ وہ کسی بھی دباؤ میں آئے بغیر انصاف کے تقاضے پورے کر سکے۔

4. علم شریعت سے واقفیت:

قاضی کو قرآن، حدیث، اجماع، قیاس اور فقہ اسلامی کے بنیادی اصولوں کا علم ہونا چاہیے تاکہ وہ معاملات کو شرعی احکام کے مطابق حل کر سکے۔

5. فہم و بصیرت کا حامل ہونا:

قاضی کے لیے ضروری ہے کہ وہ معاملے کی نوعیت کو سمجھنے، دلائل کو پرکھنے اور صحیح نتیجے پر پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔

6. عدل و انصاف پر کاربند ہونا:

قاضی کو کسی بھی قسم کی جانبداری یا ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر فیصلے کرنے چاہئیں۔

7. شجاعت اور حق گوئی:

قاضی میں یہ ہمت ہونی چاہیے کہ وہ کسی بھی دباؤ یا دھمکی کے بغیر انصاف کے تقاضے پورے کرے اور سچائی کے مطابق فیصلہ کرے۔

8. جسمانی و ذہنی صحت:

قاضی کو ذہنی طور پر متوازن اور جسمانی طور پر صحت مند ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے فرائض بخوبی انجام دے سکے۔

قاضی کے اختیارات

اسلامی عدالتی نظام میں قاضی کو وسیع اختیارات حاصل ہوتے ہیں تاکہ وہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کر سکے۔ درج ذیل وہ بنیادی اختیارات ہیں جو ایک قاضی کو حاصل ہوتے ہیں:

1. فیصلے صادر کرنے کا اختیار:

قاضی کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ شرعی اصولوں کے مطابق کسی بھی مقدمے میں حتمی فیصلہ کرے۔

2. گواہوں کی جانچ پڑتال کا اختیار:

قاضی کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ گواہوں کے بیانات کو پرکھے، ان کی صداقت کو جانچے اور ان سے جرح کرے۔

3. سزا دینے کا اختیار:

قاضی کو حدود، قصاص، تعزیرات اور دیگر شرعی سزائیں دینے کا اختیار ہوتا ہے، لیکن ان کا نفاذ اسلامی حکومت کے قوانین کے تحت کیا جاتا ہے۔

4. ثبوتوں کی جانچ پڑتال:

قاضی کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی مقدمے میں پیش کیے جانے والے ثبوتوں اور شواہد کی جانچ کرے اور انہیں قبول یا مسترد کرے۔

5. ثالثی اور صلح کا اختیار:

بعض معاملات میں قاضی کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ فریقین کے درمیان صلح کرائے تاکہ عدالتی معاملات کو کم سے کم کیا جا سکے۔

6. ماہرین کی رائے لینا:

قاضی کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ کسی خاص معاملے میں ماہرین کی رائے لے اور اس کی بنیاد پر فیصلہ صادر کرے۔

7. حکم نافذ کرنے کا اختیار:

قاضی کو اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے دیے گئے فیصلوں پر عمل درآمد کروائے اور اگر کوئی فریق ان پر عمل نہ کرے تو اسے قانونی کاروائی کے تحت مجبور کرے۔

8. جھوٹی گواہی کو مسترد کرنے کا اختیار:

قاضی کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ جھوٹے گواہوں کی گواہی مسترد کرے اور ان پر تعزیری کارروائی کرے۔

نتیجہ

اسلامی عدالتی نظام میں قضاء کا تصور عدل و انصاف پر مبنی ہے، اور قاضی کی حیثیت ایک انتہائی ذمہ دار عہدے کے طور پر متعین کی گئی ہے۔ قاضی کے لیے لازم ہے کہ وہ شرعی علوم میں مہارت رکھتا ہو، دیانت داری اور انصاف پسندی کا مظاہرہ کرے، اور تمام فیصلے بغیر کسی جانبداری کے شرعی اصولوں کے مطابق صادر کرے۔ قاضی کو جو اختیارات حاصل ہوتے ہیں، وہ انصاف کے نفاذ کے لیے ضروری ہوتے ہیں، اور ان کے ذریعے وہ ایک اسلامی معاشرے میں عدل و انصاف قائم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔

Q.3

حد قذف کے لغوی و اصطلاحی تعریف کریں نیز حد قذف کی مشروعیت سبب و جوب اور شرائط و جوب پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔

Ans;

حد قذف: لغوی و اصطلاحی تعریف، مشروعیت، سبب وجوب اور شرائط وجوب پر تفصیلی بحث

اسلامی شریعت میں عدل و انصاف کا ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ کسی پر بے بنیاد الزام لگانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اگر کسی شخص پر زنا یا بدکاری کا جھوٹا الزام لگایا جائے اور الزام لگانے والا اپنے دعوے کے ثبوت میں شرعی شہادت پیش نہ کر سکے، تو اس پر "حد قذف" نافذ کی جاتی ہے۔ اسلامی قانون میں یہ ایک سخت سزا ہے،

جس کا مقصد معاشرے میں جھوٹے الزامات لگانے کی حوصلہ شکنی کرنا اور لوگوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا ہے۔

اس مضمون میں ہم حد قذف کی لغوی و اصطلاحی تعریف، اس کی مشروعیت، سبب وجوب اور شرائط وجوب پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔

حد قذف کی لغوی تعریف

قذف (الْقَذْف) عربی زبان کا لفظ ہے، جو "قَذَفَ، يَقْذِفُ، قَذْفًا" سے ماخوذ ہے۔ اس کے لغوی معانی درج ذیل ہیں:

1. **پھینکنا** *(Throwing)*
2. **الزام لگانا** *(Accusing)*
3. **برا بھلا کہنا** *(Reviling)*
4. **کسی پر بہتان تراشنا** *(Slandering)*

لغت میں قذف کا مطلب کسی پر زنا یا بدکاری کا الزام لگانا ہوتا ہے، خواہ یہ الزام سچ ہو یا جھوٹ۔ تاہم، اگر الزام لگانے والا اپنے دعوے کو ثابت نہ کر سکے، تو اسے جھوٹا الزام تصور کیا جائے گا اور اس پر حد قذف لاگو ہوگی۔

حد قذف کی اصطلاحی تعریف

اصطلاحی طور پر، قذف اس جھوٹے الزام کو کہتے ہیں جو کسی شخص پر زنا یا بدکاری کے حوالے سے لگایا جائے، اور الزام لگانے والا اپنے دعوے کے حق میں شرعی ثبوت فراہم نہ کر سکے۔

فقہاء کی تعریفات کے مطابق:

1. **امام ابن قدامہ (رحمہ اللہ) فرماتے ہیں:**

"القذف هو الرمي بالزنا أو نفي النسب على وجه يحتمل الصدق والكذب"
ترجمہ: قذف سے مراد زنا کا الزام لگانا یا کسی کا نسب جھٹلانا ہے، جس میں صدق و کذب دونوں کا احتمال ہو۔

2. **علامہ سرخسی (رحمہ اللہ) کے مطابق:**

"هو الرمي بفاحشة الزنا أو اللواط من غير بينة"
ترجمہ: قذف سے مراد کسی پر زنا یا لواطت (ہم جنس پرستی) کا الزام لگانا ہے، بغیر کسی شرعی گواہی کے۔

حد قذف کی مشروعیت

اسلام میں کسی پر جھوٹا الزام لگانا ایک بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ یہ نہ صرف کسی فرد کی عزت و وقار کو مجروح کرتا ہے، بلکہ معاشرتی انتشار اور بگاڑ کا باعث بھی بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حد قذف کی وضاحت فرمائی ہے اور جھوٹے الزام لگانے والوں کے لیے سخت سزا مقرر کی ہے۔

قرآن مجید میں مشروعیت

اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور میں حد قذف کے بارے میں واضح احکام نازل فرمائے:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
(سورۃ النور: 4)

ترجمہ: اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں، پھر چار گواہ نہ لا سکیں، تو انہیں اسی (80) کوڑے مارو اور ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو، اور وہی فاسق ہیں۔

یہ آیت واضح طور پر بتاتی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پر زنا کا الزام لگائے اور چار عادل گواہ پیش نہ کر سکے، تو اسے حد قذف کے تحت *80* کوڑوں کی سزا دی جائے گی اور اس کی گواہی ہمیشہ کے لیے ناقابل قبول قرار دی جائے گی۔

حدیث مبارکہ میں مشروعیت

رسول اللہ ﷺ نے بھی قذف کے بارے میں سخت احکامات دیے ہیں:

1. **حضرت ابوہریرہ (رضی اللہ عنہ) سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:**

> "اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ"
> صحابہ کرام (رضی اللہ عنہم) نے عرض کیا: یا رسول اللہ! وہ کون سی چیزیں ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا:
> "اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، کسی بےگناہ انسان کو ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے بھاگنا، اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔"
> (بخاری و مسلم)

یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ قذف ان بڑے گناہوں میں شامل ہے جو انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں۔

سبب وجوب (حد قذف کب لازم ہوتی ہے؟)

حد قذف اس وقت لازم ہوتی ہے جب درج ذیل شرائط پائی جائیں:

1. **واضح الزام لگایا جائے:** کسی شخص پر صریح الفاظ میں زنا یا بدکاری کا الزام لگایا جائے، یا ایسا اشارہ کیا جائے جس سے زنا کا مفہوم واضح ہو۔
2. **چار گواہ پیش نہ کیے جائیں:** الزام لگانے والا اگر چار عادل گواہ پیش نہ کر سکے، تو اس پر حد قذف نافذ ہوگی۔

3. **مدعی اور مدعا علیہ دونوں عاقل و بالغ ہوں:** قذف کا الزام عاقل اور بالغ شخص پر ہی لاگو ہوگا، نابالغ بچے پر نہیں۔
4. **الزام کسی مسلمان یا آزاد شخص پر ہو:** اگر الزام کسی غیر مسلم یا غلام پر لگایا جائے تو حد قذف میں فرق آئے گا، کیونکہ فقہاء کے مطابق ان پر تعزیری سزا دی جائے گی۔

شرائط وجوب (حد قذف کے نفاذ کی شرائط)

حد قذف کے نفاذ کے لیے درج ذیل شرائط ضروری ہیں:

1. قذف کرنے والے کا مکلف ہونا

حد قذف تب ہی نافذ ہوگی جب الزام لگانے والا:

- **عاقل ہو** (یعنی پاگل یا غیر عاقل شخص نہ ہو)
- **بالغ ہو** (یعنی نابالغ بچے پر حد لاگو نہیں ہوگی)
- **اختیار رکھتا ہو** (یعنی جبر و اکراہ کے تحت الزام نہ لگایا ہو)

2. قذف کا الفاظ میں واضح ہونا

حد قذف تب ہی لاگو ہوگی جب الزام واضح الفاظ میں ہو، جیسے:

- "تم نے زنا کیا"
- "تم بدکار ہو"
- "تمہارا بچہ ناجائز ہے"

اگر الزام مبہم ہو، تو اس پر حد لاگو نہیں ہوگی، بلکہ قاضی فیصلہ کرے گا کہ یہ قذف کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں۔

3. الزام لگانے والا چار گواہ پیش نہ کرے

اگر قذف کرنے والا چار عادل مسلمان گواہ پیش کر دے، تو الزام ثابت ہو جائے گا، اور حد زنا نافذ ہوگی، حد قذف نہیں۔ لیکن اگر گواہ نہ ہوں، تو حد قذف نافذ ہوگی۔

4. جس پر الزام لگایا گیا، وہ مسلمان اور عفیف ہو

حد قذف صرف اس شخص کے حق میں نافذ ہوگی جو:

- مسلمان ہو (کافر پر قذف کی حد لاگو نہیں ہوتی)
- عفیف ہو (یعنی معروف زانی نہ ہو)

نتیجہ

اسلامی شریعت میں قذف ایک سنگین جرم ہے، کیونکہ یہ کسی کی عزت و آبرو پر حملہ کرنے کے مترادف ہے۔ اس جرم کی حوصلہ شکنی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حد قذف مقرر کی ہے، جو 80 کوڑوں کی سزا اور ہمیشہ کے لیے گواہی ناقابل قبول ہونے پر مشتمل ہے۔ یہ سزا اس وقت نافذ ہوتی ہے جب کوئی شخص کسی پر زنا کا الزام لگائے اور اپنے دعوے کے حق میں چار گواہ پیش نہ کر سکے۔ اسلامی عدالتی نظام میں یہ قانون لوگوں کی عزت کی حفاظت اور معاشرے میں جھوٹے الزامات کی روک تھام کے لیے نہایت اہمیت رکھتا ہے۔

Q.4

قابل تعزیر اخلاقی جرائم اور انفرادی جرائم پر نوٹ لکھیں۔

Ans:

قابل تعزیر اخلاقی جرائم اور انفرادی جرائم پر تفصیلی نوٹ

اسلامی شریعت میں قوانین کا بنیادی مقصد معاشرے میں عدل و انصاف قائم کرنا اور انسانوں کو اخلاقی و سماجی برائیوں سے محفوظ رکھنا ہے۔ ان قوانین کو مجموعی طور پر **حدود، قصاص، دیات اور تعزیرات** میں تقسیم کیا گیا ہے۔ **حدود** وہ جرائم ہیں جن کی سزا شریعت میں متعین ہے، جب کہ **تعزیرات** وہ سزائیں ہیں جن کا تعین اسلامی حکومت یا قاضی کرتا ہے، اور ان میں حالات کے مطابق نرمی یا سختی کی گنجائش ہوتی ہے۔

قابلِ تعزیر جرائم دو بنیادی اقسام میں تقسیم کیے جا سکتے ہیں:

1. **قابل تعزیر اخلاقی جرائم** *(Moral Crimes)*
2. **قابل تعزیر انفرادی جرائم** *(Personal Crimes)*

ان دونوں اقسام پر تفصیل سے روشنی ڈالی جائے گی تاکہ ان کا مفہوم اور ان کی شرعی حیثیت واضح ہو سکے۔

---

1. قابل تعزیر اخلاقی جرائم

تعریف

ایسے جرائم جو معاشرے میں **اخلاقی بگاڑ**، **بدکاری**، **بے حیائی**، **بد زبانی اور فحاشی** کو فروغ دیتے ہیں، انہیں **اخلاقی جرائم** کہا جاتا ہے۔ اسلامی معاشرے میں اخلاقی جرائم کو انتہائی سنگین تصور کیا جاتا ہے کیونکہ یہ افراد کے کردار اور اجتماعی اقدار کو نقصان پہنچاتے ہیں۔

مثالیں

1. فحاشی اور بے حیائی

- فحش کلامی یا گانے
- غیر شرعی تعلقات کو فروغ دینا
- فحش مواد (کتب، ویڈیوز، سوشل میڈیا) کی اشاعت
- جسم فروشی اور زنا کے لیے راہ ہموار کرنا

2. جھوٹ اور دھوکہ دہی

- لوگوں کو غلط معلومات فراہم کرنا
- جھوٹی قسم کھانا
- دوسروں کو غلط بیانی کے ذریعے نقصان پہنچانا

3. چغل خوری اور غیبت

- کسی کے راز فاش کرنا

- لوگوں کے درمیان فتنہ و فساد پیدا کرنا
- کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا

4. قذف (جھوٹا الزام لگانا)

- کسی پاکدامن مرد یا عورت پر زنا یا کسی اور برائی کا جھوٹا الزام لگانا
- الزام لگانے کے بعد گواہ پیش نہ کرنا

5. موسیقی اور آلات لہو و لعب کا غیر شرعی استعمال

- اسلام میں وہ موسیقی اور آلات جو فحاشی کو فروغ دیں، ممنوع ہیں
- بے حیائی کے پروگرام اور فلمیں تیار کرنا یا ان کی حوصلہ افزائی کرنا

6. شراب نوشی اور نشہ آور اشیاء کا استعمال

- شراب، چرس، افیون، ہیروئن، اور دیگر نشہ آور اشیاء کا استعمال
- ایسی اشیاء کی فروخت اور تجارت کرنا

قابل تعزیر اخلاقی جرائم کی سزائیں

چونکہ یہ جرائم براہ راست معاشرتی بگاڑ اور فساد کا باعث بنتے ہیں، اس لیے ان کی سزائیں اسلامی حکومت یا قاضی کے صوابدید پر رکھی جاتی ہیں۔ چند ممکنہ سزائیں درج ذیل ہیں:

1. **تعزیری سزائیں** (قاضی کی صوابدید پر)
2. **جرمانہ** (مالی سزا)
3. **کوڑے مارنا** (اگر ضرورت محسوس ہو)
4. **قید** (مختلف مدت کے لیے)
5. **جلاوطنی** (معاشرتی بگاڑ کے خاتمے کے لیے)

---

2. قابل تعزیر انفرادی جرائم

تعریف

ایسے جرائم جو کسی **فرد واحد** کو نقصان پہنچاتے ہیں، انہیں **انفرادی جرائم** کہتے ہیں۔ یہ جرائم عمومی طور پر دوسرے افراد کے خلاف کیے جاتے ہیں اور ان میں جسمانی، مالی اور جذباتی نقصان شامل ہو سکتا ہے۔

مثالیں

1. **چوری اور ڈاکہ**

- کسی کے مال و دولت کو غیر قانونی طریقے سے حاصل کرنا
- کسی کا مال زبردستی چھین لینا

2. **دھوکہ دہی اور فراڈ**

- کسی کو مالی نقصان پہنچانے کے لیے دھوکہ دینا
- کسی جھوٹی دستاویز یا جعلی شناخت سے فراڈ کرنا

3. **قتل اور جسمانی نقصان پہنچانا**

- کسی کو جان سے مار دینا (اگر یہ حد قتل کے زمرے میں نہ آئے تو تعزیر کے تحت ہوگا)
- کسی کو زخمی کرنا یا معذور کرنا

4. **گھریلو تشدد**

- کسی پر ظلم و ستم کرنا، خاص طور پر بیوی، بچوں یا گھریلو ملازمین پر
- والدین، بھائی، بہن یا کسی اور رشتہ دار پر غیر شرعی ظلم کرنا

5. **ناپ تول میں کمی کرنا**

- وزن یا پیمائش میں خیانت کرنا
- کاروباری معاملات میں دھوکہ دینا

6. **رشوت لینا اور دینا**

- حکومتی یا ذاتی مفاد کے لیے رشوت لینا یا دینا
- کسی کو غلط فیصلہ لینے پر مجبور کرنا

قابل تعزیر انفرادی جرائم کی سزائیں

یہ سزائیں جرم کی نوعیت اور شدت کے مطابق مختلف ہو سکتی ہیں، اور اسلامی قاضی یا حکومت ان کا تعین کرتی ہے۔

1. **مالی جرمانہ** (چوری، دھوکہ دہی، رشوت کے معاملات میں)
2. **قید** (قتل، چوری، تشدد، فراڈ وغیرہ میں)
3. **تعزیری کوڑوں کی سزا**
4. **معافی کی گنجائش** (اگر مدعی معاف کر دے)
5. **دیہ (خون بہا)** (اگر کسی کو نقصان پہنچایا جائے)

نتیجہ

اسلامی قانون میں تعزیری سزائیں ایک لچکدار عدالتی نظام کی نمائندگی کرتی ہیں، جہاں جرم کی نوعیت، شدت اور اثرات کو مدنظر رکھتے ہوئے سزا دی جاتی ہے۔ قابل تعزیر اخلاقی جرائم کا تعلق **اجتماعی برائیوں اور معاشرتی بگاڑ** سے ہے، جبکہ قابل تعزیر انفرادی جرائم کا تعلق **کسی فرد کو پہنچنے والے نقصان** سے ہے۔

اسلام میں **حدود اور تعزیرات** کا بنیادی مقصد **جرائم کی بیخ کنی، عدل و انصاف کا قیام، اور فرد و معاشرے کی اصلاح** ہے۔ اسی لیے قاضی کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ جرم کی شدت، حالات اور گواہوں کے بیانات کو مدنظر رکھتے ہوئے مناسب سزا کا تعین کرے تاکہ مجرم کو اس کے عمل کی سزا ملے اور معاشرتی توازن برقرار رہے۔

Q.5

عورت اور غیر مسلم کی دیت کے احکام بیان کریں نیز اعضاء بدن کی دیت پر نوٹ لکھیں۔

Ans:

عورت اور غیر مسلم کی دیت کے احکام نیز اعضاء بدن کی دیت پر تفصیلی نوٹ

اسلامی شریعت میں **دیت** (خون بہا) ایک اہم قانونی سزا اور معاوضہ ہے جو کسی کے قتل یا جسمانی نقصان پہنچانے کی صورت میں ادا کی جاتی ہے۔ دیت کا بنیادی مقصد ظلم کا ازالہ، متاثرہ فریق کو انصاف کی فراہمی، اور قصاص (بدلے) کے بجائے ایک متبادل حل پیش کرنا ہے۔

دیت کے احکام کا اطلاق مرد، عورت، اور غیر مسلم افراد پر مختلف طریقے سے ہوتا ہے۔ اسی طرح، کسی کے جسم کے کسی مخصوص عضو کو نقصان پہنچانے کی صورت میں بھی مخصوص دیت مقرر کی گئی ہے۔ اس تفصیلی نوٹ میں ان دونوں موضوعات پر تفصیل سے روشنی ڈالی جائے گی۔

---

1. عورت کی دیت کے احکام

عورت کی دیت کی مقدار

اسلامی فقہ میں عمومی اصول یہ ہے کہ عورت کی دیت **مرد کی دیت سے نصف** ہوتی ہے۔

1. **مکمل دیت:**
اگر کوئی عورت ناحق قتل ہو جائے اور قاتل پر قصاص لازم نہ ہو، تو دیت کے

طور پر **پچاس *(50)* اونٹ یا پانچ سو *(500)* دینار یا پانچ ہزار *(5000)* درہم** ادا کیے جائیں گے، جو کہ مرد کی دیت *(100* اونٹ یا *1000* دینار*)* سے نصف ہے۔

2. **غیر عمدی قتل (قتل خطا) میں دیت:**
غیر ارادی قتل میں بھی عورت کی دیت **مرد کی دیت کا نصف** رکھی گئی ہے، جو مقتول کے ورثاء کو دی جاتی ہے۔

عورت کی دیت کے شرعی دلائل

فقہائے کرام کے مطابق عورت کی دیت کے مرد کی دیت سے نصف ہونے کے دلائل درج ذیل ہیں:

1. **حدیث مبارکہ:**

امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے حضرت عمر بن خطابؓ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
"عورت کی دیت مرد کی دیت کا نصف ہے۔"

2. **فقہائے اربعہ کا اجماع:**
جمہور فقہاء *(*امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل*)* اس بات پر متفق ہیں کہ عورت کی دیت مرد کی دیت سے نصف ہے۔

3. **صحابہ کرام کا اجماع:**
حضرت علیؓ، حضرت عمرؓ اور دیگر صحابہ کے اقوال سے بھی ثابت ہے کہ عورت کی دیت مرد کی دیت سے نصف مقرر کی گئی تھی۔

فقہاء کے دلائل اور اختلاف

- بعض علماء کا کہنا ہے کہ عورت کی دیت اور مرد کی دیت برابر ہونی چاہیے، لیکن جمہور فقہاء اس کے خلاف ہیں۔

- جمہور کے مطابق مرد کو قوام (ذمہ دار) بنایا گیا ہے اور اس کی مالی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، اس لیے دیت میں فرق رکھا گیا ہے۔

---

2. غیر مسلم کی دیت کے احکام

غیر مسلم کی دیت کی مقدار

غیر مسلم افراد (ذمی، مستامن، اور معاہد) کی دیت کے بارے میں فقہاء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔

1. ذمی (وہ غیر مسلم جو اسلامی ریاست کے تحت رہتے ہوں)

- **امام ابو حنیفہؒ:** ذمی کی دیت **مسلمان کی دیت کے برابر** ہے۔
- **امام شافعیؒ اور امام مالکؒ:** ذمی کی دیت **مسلمان کی دیت سے نصف** ہے۔
- **حدیث:**

  حضرت عمرو بن شعیبؓ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

  "مسلمان کی دیت ایک ہزار دینار ہے، اور ذمی کی دیت نصف دیت المسلمین ہے۔" (سنن نسائی، سنن ابوداؤد)

2. مستامن (وہ غیر مسلم جو اسلامی حکومت سے عارضی امان حاصل کرے)

- مستامن کی دیت **ذمی کے برابر** ہوگی۔

3. حربی (وہ غیر مسلم جو اسلامی ریاست سے برسرِ جنگ ہو)

- حربی کے قتل پر دیت واجب نہیں ہوگی کیونکہ وہ اسلامی ریاست کا شہری نہیں ہوتا۔

4. مرتد (وہ شخص جو اسلام چھوڑ دے)

- مرتد کے قتل پر کوئی دیت نہیں ہوتی کیونکہ مرتد واجب القتل ہوتا ہے۔

---

3. اعضاء بدن کی دیت

اسلام میں اگر کسی کا کوئی عضو ضائع ہو جائے یا وہ ناقابلِ استعمال ہو جائے، تو اس کے بدلے میں بھی دیت دی جاتی ہے۔

قرآن و حدیث میں اعضاء بدن کی دیت

"وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ"
(سورۃ المائدہ: *45*)

ترجمہ: اور ہم نے ان پر یہ فرض کر دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کا بدلہ بھی قصاص ہے۔

اہم اعضاء کی دیت

عضو	دیت کی مقدار (مکمل دیت کا فیصد)
دونوں ہاتھ	مکمل دیت *(100%)*
ایک ہاتھ	نصف دیت *(50%)*
دونوں پاؤں	مکمل دیت *(100%)*
ایک پاؤں	نصف دیت *(50%)*
دونوں آنکھیں	مکمل دیت *(100%)*
ایک آنکھ	نصف دیت *(50%)*
ناک	مکمل دیت *(100%)*
دونوں کان	مکمل دیت *(100%)*
ایک کان	نصف دیت *(50%)*

زبان	مکمل دیت *(100%)*
سامنے کے چار دانت	مکمل دیت *(100%)*
ایک دانت	دس اونٹ *(10%)*
انگلیاں	ہر انگلی کے لیے مکمل دیت کا *10%*
گردے، جگر، دل	مکمل دیت *(100%)*

زخموں کی دیت

اگر کسی کو چوٹ لگے اور اس سے مستقل نقصان نہ ہو، تو درج ذیل سزائیں لاگو ہو سکتی ہیں:

1. **ہلکی چوٹ:** مالی جرمانہ (ارش)
2. **شدید زخم:** دیت کا کچھ حصہ
3. **جان لیوا چوٹ:** مکمل دیت یا قصاص

نتیجہ

اسلام میں **دیت** ایک ایسا قانون ہے جو انصاف، امن، اور رحم دلی پر مبنی ہے۔ عورت کی دیت، فقہائے کرام کے مطابق، مرد کی دیت سے نصف رکھی گئی ہے، جبکہ غیر مسلم افراد کی دیت میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح، کسی کے اعضاء کو نقصان پہنچانے کی صورت میں مخصوص دیت مقرر کی گئی ہے تاکہ ہر مجرم کو اس کے جرم کے مطابق سزا دی جا سکے اور متاثرہ فرد کو مناسب معاوضہ دیا جا سکے۔

یہ قوانین اسلامی عدل و انصاف کے اصولوں کی بہترین مثال ہیں، جو انسانی جان اور جسمانی اعضاء کی قدر و قیمت کو تسلیم کرتے ہوئے ہر فرد کے ساتھ مساوی برتاؤ کرتے ہیں اور جرائم کو روکنے میں مدد دیتے ہیں۔